Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara Cível

Processo nº 0817379-10.2020.8.12.0001
Classe: Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar
Autor:Tatiana Pereira Amorim
Réu: Unimed Norte e Nordeste e outro

Vistos...

Cuidam os presentes autos de uma nominada **Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Reparação de Danos Morais e Materiais** ajuizada por **Tatiana Pereira Amorim** em desfavor de **Unimed Norte e Nordeste** e **Qualicorp Administradora de Benefícios S/A**, todas suficientemente qualificados.

Em síntese, alega a autora que é beneficiária do plano de saúde coletivo da Unimed Norte/Nordeste, de nível nacional, administrada pela segunda requerida, está(va) gestante de alto risco e, apesar de estar com suas mensalidades regularmente quitadas, obteve reiteradas negativas ilegais e abusivas da ré de consultas e exames obstétricos a partir de março de 2020, inicialmente sob a alegação da crise do Covid-19 e posteriormente por problemas administrativos, mesmo depois da Agência Nacional de Saúde - ANS ter confirmado o dever do plano de saúde de cobrir todos os exames e consultas da gestação.

Afirma ter buscado uma solução com a administradora ré, mas foi por esta pressionada a aderir a outros planos de saúde.

Assevera que por necessidade, pois sem poder aguardar, arcou com as despesas das consultas obstétricas e exames de ultrassonografia

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

necessários para o acompanhamento pré-natal, que somam o montante de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais), amargando, assim, prejuízos de ordem material e moral.

Por tais razões, pugnou inicialmente pela concessão de tutela de urgência a fim de obrigar as rés a lhe prestar assistência de saúde, com cobertura de todos os serviços e procedimentos de pré-natal, parto e puerpério a si prescritos, e a restituir as despesas desembolsadas em decorrência dos atendimentos negados, no valor de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais).

No mérito, pede a confirmação das medidas de urgência e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo dos consectários sucumbenciais de estilo. Requereu também inversão do ônus da prova e gratuidade processual.

Com a vestibular foram colacionados os documentos de p. 17/54.

Com o recebimento da inicial (p. 56/57) foi concedido o benefício da justiça gratuita e postergada a análise da tutela de urgência pleiteada para depois da oitiva da parte contrária.

Manifestou-se a corré Qualicorp pugnando pela retificação do polo passivo para Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e defendendo possuir atribuições distintas do plano de saúde, razão pela qual, em caso de deferimento da tutela de urgência, a responsabilidade é apenas da requerida Unimed (p. 76/84), sobrevindo deferimento das medidas de urgência reivindicadas em relação a esta última (p. 98/101).

Também ofertou referida ré contestação (p. 106/128) inicialmente reiterando o pedido supra de retificação de polo passivo e arguindo preliminar de ilegitimidade passiva.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

No mérito, assevera que houve o cancelamento do plano de saúde da autora a pedido do plano de saúde, com o encerramento da carteirinha daquela em 30/06/2020, não possuindo registros das negativas de cobertura alegadas, salientando que tem somente o dever de gestão financeira e administrativa do contrato de plano de saúde e, assim, nenhuma gerência sobre assuntos relacionados a autorizações/custeios de procedimentos médicos/clínicos.

Defende também não ter praticado qualquer conduta ilícita a justificar o acolhimento do pedido de restituição de valores formulado na vestibular, bem como que é de responsabilidade da operadora do plano de saúde o reembolso pretendido.

Advoga a regularidade do cancelamento unilateral realizado pela operadora de plano de saúde aforada, sob o fundamento de que realizado com observância do disposto no art. 17 da Resolução nº 195/2009 da ANS, já que previsto contratualmente, e houve devida comunicação prévia à autora com prazo superior a 30 (trinta) dias e lhe foi ofertado outro plano de saúde, porém sem aceite.

Arremata impugnando o pedido de indenização por dano moral e, em atenção ao princípio da eventualidade, o valor indenizatório postulado.

Juntou documentos (p. 129/154).

Informou a autora o descumprimento da tutela de urgência deferida (p. 155/157 e 167/183), apresentando novas despesas médicas no valor de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais) e orçamentos para o parto que somavam R$ 10.060,00 (dez mil e sessenta reais), que, a par da omissão da parte requerida, restou reconhecido por este juízo (p. 184), com determinação do sequestro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diretamente da conta da corré Unimed para garantir a real eficácia do provimento jurisdicional, o que foi cumprido na sequência (p. 185/188).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

Manifestou-se a demandada Unimed (p. 194/203), com documentos (p. 204/224), alegando impossibilidade de cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada e necessidade de reconsideração do *decisum,* em virtude da resilição contratual operada em 30/06/2020, rompimento contratual regular.

Pleiteou a autora o levantamento da quantia de R$ 12.318,00 (doze mil trezentos e dezoito reais) do numerário constante na subconta vinculada a este feito, para reembolso das despesas médicas suportadas e das necessárias para realização do parto (p. 226).

Na decisão de p. 227 foi indeferido o pleito da aforada Unimed e acolhido o pedido da autora, com cumprimento (p. 234).

Ofertou a corré Unimed defesa (p. 236/247), com documentos (p. 248/274), arguindo, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva, indicando como sujeito passivo da relação jurídica discutida a ré Qualicorp.

Meritoriamente, alega não possuir responsabilidade pelos atos que determinam inclusão e exclusão do plano, atribuindo-lhe à aforada Qualicorp, sob o fundamento de que somente esta pode solicitar exclusão dos beneficiários e emitir boletos das mensalidades, cabendo-lhe apenas a cobertura dos serviços médicos-hospitalares.

Defende também a inocorrência de conduta ilícita de sua parte a justificar os pedidos autorais de indenização, bem como de dano capaz de desencadear uma condenação por danos morais, aduzindo que esse ônus compete à autora, e finaliza argumentando a impossibilidade de inversão do ônus da prova na fatispécie.

Sobreveio informação da autora de que fez a portabilidade de seu plano de saúde para a Unimed Fortaleza, alegando também que permanecerá com os valores levantados até o parto como garantia em caso de urgência, a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

serem devolvidos em caso de não utilização, e pugnando pelo levantamento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) gasta com nova consulta nova pré-natal (p. 275, com documentação às p. 276/338), com manifestação contrária da requerida Unimed, por ordem (p. 355) (p. 361/367).

Conciliação infrutífera (p. 345).

Sobreveio réplica (p. 346/353).

Pugnou a autora pela juntada do comprovante de depósito judicial da quantia de R$ 9.410,00 (nove mil quatrocentos e dez reais), referente à restituição dos valores levantados e que não foram gastos (p. 368/372), quedando-se as requeridas inertes, apesar de devidamente instadas a se manifestar a respeito (p. 376).

Foram as partes intimadas a manifestar na fase de saneamento e organização do processo (p. 377), propugnando todas pelo julgamento imediato (p. 380, 381/382 e 404/405).

Sobreveio pedido de habilitação dos novos patronos da ré Qualicorp com pedido de realização de audiência conciliatória (p. 406/519) e, por ordem (p. 520), juntada de documentação complementar para regularização de sua representação processual (p. 523/691).

Incluído o feito na Semana Nacional de Conciliação (p. 692), restou frustrada a nova tentativa de acordo (p. 701).

Eis um breve relato do essencial. **Decido**.

Inicialmente, diante do inconteste cancelamento do plano de saúde da autora perante a ré Unimed Norte Nordeste e posterior portabilidade para empresa outra (Unimed Fortaleza), impera-se a extinção da pretensão obrigacional pela perda superveniente de interesse processual, nos moldes do art. 493, *caput*,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

do Código de Processo Civil. A propósito (destaque nosso):

> *APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VERIFICAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –* ***CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL*** *– RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO. Constatado que as razões de apelação combatem especificamente os fundamentos da sentença, em manifesta observância ao artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica.* ***À luz do art. 493 do CPC, a sentença deve refletir o estado de fato e de direito existentes no momento da prestação jurisdicional e não aquele que vigorava quando da propositura da ação. Havendo o cancelamento voluntário por parte do beneficiário antes da prolação da sentença deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação em relação à obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia, sendo lícito o prosseguimento do feito apenas em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.*** *A injusta recusa por parte da operadora não equivale a mero dissabor, configurando situação excepcional de anormalidade, ensejando o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais sofridos.*
>
> *(TJMG, AC n. 6089640-75.2015.8.13.0024, Des. Rela.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Julgado em 23/03/2021, Publicado em 29/03/2021).*

Outrossim, cumpre rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas, porquanto ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde contratada pela autora, e conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência patria, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Ademais, não é razoável exigir que a autora, parte hipossuficiente na relação jurídica, tenha a exata compreensão do papel de cada uma das pessoas jurídicas requeridas, considerando ainda que a Unimed toma os serviços da empresa Qualicorp e vice-versa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

Ou seja, ambas tiram proveito econômico dessas atividades. Não está a autora (consumidora), assim, obrigada a saber os pormenores acerca das fôrmas procedimentais das rés e quem teria falhado no que diz respeito à recusa das consultas e exames no plano contratado. Aplicável, na hipótese, a teoria da aparência.

No mais, quanto às pretensões condenatórias, processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Vingam as pretensões.

Consigne-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica mantida entre as partes litigantes encontra-se fundamentada pelo regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, dada a evidente relação consumerista existente.

Para o deslinde da presente querela deve-se levar em conta a situação implícita de vulnerabilidade da autora, que é presumida no caso concreto, passível de proteção pelo sistema, uma vez que a relação negocial entre as partes, por ser de consumo, não é estabelecida de forma paritária, razão pela qual merece proteção estatal (artigo 5.º, inciso XXII, da CF e artigo 4.º, inciso I, do CDC).

Contudo, não há sequer a necessidade de prévia inversão do ônus da prova, porquanto, conforme supra anteriormente consignado, a lide já se encontra em condições de imediato julgamento, observando-se as regras ordinárias de distribuição probatória (CPC, art. 373).

E de detida análise dos autos é possível inferir ter a autora demonstrado documentalmente a relação contratual referente ao plano coletivo de assistência à saúde com a parte requerida (p. 24/37), o pagamento das parcelas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

até junho de 2020 (p. 38/41), bem como a negativa de atendimento (p. 49/50) e a tentativa de solução administrativa da questão (p. 42/43), incluindo reclamação junto à ANS (p. 42/43), a evidenciar a negativa indevida de prestação do serviço.

Lado outro, tentaram as rés se eximir da responsabilidade pelo ocorrido, culpando uma à outra de forma genérica, sem impugnar nenhuma delas especificamente os fatos alegados na inicial, e alegando, em síntese, regular cancelamento unilateral do plano em 30/06/2020, sob o fundamento de que observados os requisitos do art. 17 da resolução Normativa 195/2009 da ANS, o que, além de ser insuficiente, por si só, para a improcedência da pretensões autorais, tendo em vista que as negativas reclamadas se deram anteriormente, ainda no período regular contratado, quando a requerente estava com suas mensalidades adimplidas, não restou comprovado nos autos, ônus que a si competiam (CPC, art. 373, II).

Isso porque o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS[1] prevê notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e não mais de 30 (trinta) dias, conforme afirmado pela corré Qualicorp (p. 118), prazo aquele não observado, tendo em vista que o único documento pertinente constante no processo é o *e-mail* de p. 47/48, que revela antecedência de apenas de 32 (trinta e dois dias), à míngua de prova outra em sentido contrário, senão vejamos:

[1] **Art. 17.** As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e **mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara Cível

Aliança 29 de mai
AMORIM_TATY@HOTMAIL.COM

Se você não conseguir visualizar esta mensagem, acesse este link.

Cancelamento do seu plano Unimed Norte-Nordeste.

Tatiana,

Comunicamos que o contrato do plano de assistência à saúde empresarial, celebrado com a **Unimed Norte-Nordeste** por intermédio da Qualicorp, incorporadora e sucessora legal dos direitos e obrigações da Aliança, para servidores públicos do(a) EBSERH_MEC,
será cancelado por decisão da Operadora, a partir de 01 de julho de 2020. A cobertura do seu plano será mantida normalmente até o último dia do contrato (30 de junho de 2020). Para isso, basta manter a sua mensalidade em dia.

Como administradora que defende os interesses de seus clientes, a Quali não mediu esforços para negociar e tentar reverter essa situação. Porém, infelizmente, a Operadora foi irredutível e decidiu pelo encerramento do plano.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

Desse modo, houve falha na prestação dos serviços das rés ao recusarem as consultas e exames necessários ao pré-natal da autora, eis que afirmaram no *e-mail* supra que o plano contratado seria cancelado a partir de 01 de julho de 2020, com manutenção da cobertura normalmente até o dia 30/06/2020, bem como houve a abusividade do término do negócio, por inobservância das condições previstas no referido art. 17.

Oportuno registrar que o cancelamento do plano operado durante o período de gestação da autora configura prática abusiva, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.* ***OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL****. MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF.* ***BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE****. 1. Discute-se nos autos acerca da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e da possibilidade de manutenção de beneficiária gestante na relação contratual e migração para contrato individual. 2. Não viola o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo, de modo integral, a controvérsia posta. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283/STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 5.* ***É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

***de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro**.*
Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.323.915/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (g.n.)

Desse modo, de rigor a procedência do pedido de reembolso das despesas com consulta e exames médicos realizados durante o pré-natal, que somam a quantia de R$ 2.338,00 (dois mil trezentos e trinta e oito reais), conforme comprovantes de p. 51 (R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)), 53 (R$ 600,00 (seiscentos reais)), 54 (R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)), 169/170 (R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais)), 276 (R$ 400,00 (quatrocentos reais)), e 372 (R$ 210,00 (duzentos e dez reais)).

Por fim, de rigor também o acolhimento do pleito autoral de indenização por dano moral, em virtude da falha na prestação dos serviços das rés ora reconhecida, considerando as particularidades do caso, quais sejam, o quadro clínico da autora (gravidez), com necessidade de realizar exames e consultas frequentemente, além do manifesto descaso das rés, que deixaram-na completamente desassistida em plena pandemia, quando havia orientação contemporânea da ANS em sentido contrário, qual seja, de que os cuidados com a saúde não podiam parar, enfatizando, inclusive, que os tratamentos continuados não podiam ser interrompidos, sob pena de colocar em risco a vida dos pacientes.

É inegável que a suspensão do atendimento à autora pelo plano de saúde lhe causou dano moral, mormente porque se encontrava gestante e o fato de ser em plena pandemia.

Cumpre consignar que outro não foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em caso análogo ao presente, no qual a ora demandada suspendeu os serviços médicos, por conta da pandemia, a uma de suas beneficiárias que se encontrava grávida e necessitava de acompanhamento médico contínuo, *in verbis:*

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara Cível

APELAÇÃO CÍVEL. ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEI Nº 9.656/98. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRAVIDEZ. ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E PARTO. CUSTEIO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CRISE PANDÊMICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS TRATAMENTOS CONTINUADOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS****. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed." "A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado." (Resp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.9.2017, DJe 15.9.2017) 2. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.* ***3. Segundo o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. 4. Mesmo em tempos de pandemia, não havendo causa legal a amparar a suspensão do contrato de saúde, a interrupção dos serviços mostra-se ilegal e abusiva, sobretudo quando a beneficiária necessitava de acompanhamento médico contínuo, já que se encontrava grávida. 5. A recusa injustificada do plano de saúde em custear o acompanhamento médico essencial à gestante enseja indenização por danos morais****. 6. O arbitramento do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

na sentença é adequado para atingir o caráter punitivo da condenação e amenizar os transtornos sofridos pela parte autora, deve ser mantido. 7. O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. 8. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.

(Acórdão 1330477, 07048437020208070009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021)

Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, o dano moral e a responsabilidade das rés, resta quantificar o montante da reparação.

Cumpre ressaltar que o valor da reparação no ordenamento não é tarifado, sendo os critérios de fixação propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito, assim manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

"Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa".

(AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71).

Considerando os critérios acima elencados, tenho que o valor pleiteado encontra-se adequado a fim de atender as finalidades da reparabilidade civil, pois suficiente e proporcional, dentro de um critério de razoabilidade, de modo a atender aos anseios reparatório e punitivo e ao caráter pedagógico e profilático da medida.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara Cível

Posto isso, e considerando tudo mais o que dos autos consta, **EXTINGO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,** o pedido obrigacional formulado por **Tatiana Pereira Amorim** em desfavor de **Unimed Norte e Nordeste** e **Qualicorp Administradora de Benefícios S/A**, já qualificados, dado o falecimento superveniente do interesse processual nesse particular, o que faço com fincas nos arts. 485, VI, e 493, *caput*, do Código de Processo Civil.

De outra banda, **JULGO PROCEDENTES** os pleitos condenatórios para o fito de, confirmando a tutela de urgência deferida (p. 98/101), **condenar** as rés, solidariamente, ao pagamento, a título de dano material, da quantia de R$ 2.338,00 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais), corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data dos respectivos desembolsos, e a título de dano moral, do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente por igual índice desde a data da publicação da presente (Súmula 362 do STJ), ambas verbas acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (art. 405 do CC – responsabilidade contratual), até efetivo pagamento.

Consequentemente, considerando o valor depositado na subconta dos autos, autorizo o levantamento de eventual quantia faltante do devido a título de reembolso acima referido em favor da autora, por força da confirmação da tutela de urgência deferida, e após, devolução do numerário restante em favor da requerida Unimed.

Em atenção ao princípio da causalidade, considerando a ilegalidade da conduta da rés em suspender o tratamento médico da autora em virtude da pandemia do Covid-19, condeno exclusivamente as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas no art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, em especial a não ordinariedade da causa, o bom trabalho profissional desenvolvido e o tempo de tramitação, parte dele decorrente dos incidentes havidos com o cumprimento ou não da tutela de urgência, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara Cível

Mérito resolvido (CPC, art. 487, I).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Campo Grande, 17 de dezembro de 2024.

Juliano Rodrigues Valentim
Juiz de Direito
assinado por certificação digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 17/12/2024 às 16:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817379-10.2020.8.12.0001 e código QScwSeVn.